ANTECEDENTES GENERALES DEL REQUERIMIENTO:

Nombre de la solicitud:	Adquisición de insumos de premiación.				
Descripción general del requerimiento:	La Municipalidad de Peñalolén requiere adquirir 700 medallas con grabado y 20 copas con base y placa grabada, destinados a reconocer la participación, esfuerzo y logros de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en actividades educativas, deportivas y comunitarias desarrolladas por la institución, en el marco del programa CATC, según las características descritas en el apartado **"CONDICIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO".**				
Unidad Encargada de la contratación:	SECPLA				
Inspector Técnico:	Seguridad Humana				
Tipología de contratación:		**Contratación de servicios**			
	✓	**Suministro de bienes**			
		Prestación de servicios con suministro de bienes			
Monto máximo disponible:	$ 2.000.000.- Impuestos incluidos.				
Plazo máximo de entrega/duración de la contratación:	03 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra.				
Tipo de financiamiento:	✓	**Municipal**			
		Externo			
Forma de pago:	Pago a 30 días contra recepción conforme del servicio.				
Visitas a terreno:		**Sí**		**Obligatoria**	Revisar regulación.
				No obligatoria	
	✓	**No**			
Medidas adicionales sobre Prevención de Riesgos:		**Sí**	Revisar regulación.		
	✓	**No**			

CONDICIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO:

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Adquisición de Medallas de color dorado de 4 cm de diámetro con logo grabado y cinta tricolor de 45 cms.  Imagen referencial	Unidad	700
2	Adquisición de copa color dorado con Base, tamaño de la copa con base 1 mt de altura o superior, placa de 8 cm x 5 cm grabada en color dorado.  Imagen referencial	Unidad	20

CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:

De acuerdo a la naturaleza de contratación que reviste el procedimiento de Compra Ágil, no aplican criterios de evaluación, sino que requisitos técnicos y de forma de que deben ser cumplidos. Para ello, la evaluación del presente requerimiento se basará en los aspectos señalados en la siguiente tabla.

Corresponderá a la Unidad Encargada del proceso evaluar las ofertas recibidas, determinando la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas, lo que deberá quedar debidamente documentado mediante el respectivo informe de evaluación, siempre que no se opte por seleccionar la oferta más económica.

Cabe hacer presente que, indistintamente de los aspectos acá señalados, en la evaluación de las ofertas se considerarán todas las especificaciones que entreguen los oferentes, tanto en sus propuestas electrónicas como en los documentos que acompañen su postulación, considerando, además, cualquier información respecto de condiciones de entrega, modalidad de pago exigida, o cualquier otra característica u exigencia que contengan las propuestas. Será total responsabilidad del oferente presentar correspondencia, igualdad o equivalencia entre su oferta electrónica y los documentos que la acompañen.

En términos generales, cuando se requiera de ofertas y/o contenido documental que aborde la inclusión de marcas, plazos, tiempos, características técnicas específicas, medidas u otros, la propuesta no podrán contener valores “0”,

dejarse en blanco, o transcribir literalmente rangos, características o frases como “o equivalente/similar”, por no garantizar aquellas condiciones mínimas exigibles para la prestación del servicio y/o la entrega del suministro requerido por el municipio, entendiendo que el procedimiento no permite la rectificación de ofertas vía aclaración.

Tipo	Requisito/s	Condición
Evaluación técnica	Cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos.	**Exigible**
Evaluación documental y requisitos formales	**Adjuntar Cotización** *El documento adjunto deberá contener el suficiente detalle que permita garantizar el cumplimiento de las características técnicas del producto, de lo contrario, su oferta podría ser declarada inadmisible por no garantizar aquellas condiciones mínimas exigibles para el proceso de abastecimiento.	**Obligatorio**

REGULACIONES DEL PROCESO Y ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS:

1. De la normativa que regirá contratación. En todo lo no regulado expresamente, la presente contratación administrativa se regirá por los términos de la Ley número 19.886, y su Reglamento, contenido en el Decreto número 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
2. De acuerdo a la naturaleza de contratación que reviste el procedimiento de Compra Ágil, no se requerirá la suscripción de un contrato con el proveedor cuya cotización haya sido adjudicada. El vínculo contractual entre el municipio y el proveedor se entenderá perfeccionado a través de la aceptación de la Orden de Compra.
3. La publicación de una Solicitud de Cotización mediante el módulo de Compra Ágil no constituye, en ningún caso, una obligación de adjudicar por parte de la Municipalidad, salvo que dicha adjudicación haya sido formalmente ejecutada a través del sistema www.mercadopublico.cl
4. La no aceptación de la Orden de Compra dentro de los plazos requeridos para la prestación del servicio y la entrega de los bienes habilitará al municipio de dejar sin efecto la contratación, y a informar de esta situación a la Dirección de Compras y Contratación Pública, según corresponda. En esta misma hipótesis, el municipio podrá seleccionar a otro proveedor, de acuerdo a los resultados de la respectiva evaluación.
5. De la readjudicación de ofertas. Esta aplicará sólo en el caso que el proveedor seleccionado inicialmente, a través de la respectiva emisión de Orden de Compra, haya realizado el rechazo de la Orden de Compra, o bien, haya solicitado su cancelación una vez aceptada, donde además aplicarán las condiciones asociadas a multas y sanciones. La readjudicación, además, aplicará siempre y cuando existieran más ofertas admisibles.
6. Los proveedores serán evaluados en base a su oferta electrónica y el soporte documental que incorpore su oferta, de acuerdo a los requisitos detallados en los presentes términos de referencia. Cualquier inconsistencia en su oferta y el soporte documental presentado, podrá ser considerada para declarar inadmisible la postulación.
7. En caso de empate, la oferta se definirá de acuerdo al siguiente orden de criterios hasta obtener un ganador: validez de la oferta y oportunidad de la oferta (quien ofertó primero).

8. Del término anticipado del contrato y algunas de sus causales. Para todos los efectos del contrato se considerarán las causales de terminación establecidas en la Ley de compras públicas, y su Reglamento; y en los presentes términos de referencia, siempre que expresamente se les haya aparejado la sanción de término anticipado.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato, cualquiera sea su tipología, se entenderá resuelto anticipadamente cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:

a. Si el contratista es declarado en insolvencia por la autoridad competente; solicita su declaración de insolvencia y ésta es acogida; o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.

b. Si el contratista es una sociedad y va a su liquidación.

c. Si el contratista subcontrata servicios o personal sin autorización del mandante.

d. Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de los bienes del contratista.

e. Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de los acreedores del contratista.

f. Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de los acreedores del contratista.

g. Si al contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

h. Si el contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima, como así mismo alguno de los miembros integrantes de la unión temporal de proveedores.

i. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

j. En caso de muerte del contratista o socio que implique término de giro de la empresa.

K. Aquellos preceptos señalados en artículo 130 del Reglamento de la Ley de Compras.

Todos los gastos administrativos que hubiere que efectuar con motivo de la liquidación anticipada del contrato serán de cargo del contratista, y en caso de negativa a restituirlas al municipio, éstas serán cobradas en juicio de cobro de pesos.

Cabe señalar que, para efectos de materializar términos anticipados, será responsabilidad de la Unidad Encargada informar de tal situación de la Dirección de Asesoría Jurídica, la que deberá pronunciarse respecto de pertinencia de la solicitud en términos jurídicos.

Finalmente, cabe agregar que el municipio se reserva el derecho de ejercer todas las acciones judiciales que corresponda.

9. De la recepción del requerimiento. La Unidad Encargada recibirá conforme el requerimiento cuando certifique que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que le impone la presente contratación administrativa. Esta actividad comporta una aceptación de todo lo obrado por el proveedor y un reconocimiento expreso de que se cumplió con los presentes términos de referencia. Esta recepción es una atribución exclusiva

de la jefatura de la Unidad Encargada, de modo que corresponde al Inspector Técnico únicamente informar de esta circunstancia a dicha Unidad, para que sea ésta quien proceda en conformidad con los presentes términos de referencia. Excepcionalmente, cuando se hubieren pactado pagos mensuales y/o pagos por hitos, u otra modalidad que suponga pagos sucesivos en el tiempo, por un plazo determinado, corresponderá a la Unidad Encargada, previo informe del Inspector Técnico, el cursar tantas recepciones conformes como sean necesarias para cumplir con la obligación municipal de pago. No obstante, en estos casos, sólo la última de las recepciones surtirá los efectos a que se refiere el párrafo precedente.

10. En caso de incumplimientos por parte de los proveedores, las multas y sanciones se aplicarán de acuerdo con el documento "Multas y Sanciones" de la Dirección de Compras y Contratación Pública, siempre y cuando se haya marcado dicha cláusula en el respectivo módulo en la creación de la Compra Ágil, en caso contrario, será la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio la que deberá pronunciarse respecto de eventuales sanciones en el marco de la contratación y su respectiva regulación.

11. De las visitas a terreno y sus reglas generales. Cuando haya sido establecida la posibilidad de una visita a terreno, se podrá permitir a todo potencial postor efectuar una inspección visual del espacio físico en que deberá ejecutar sus obligaciones, tomar conocimiento de todas las características y circunstancias de dicho espacio físico, efectuar las consultas que estimen pertinente sobre aquellas condiciones del espacio físico que no son apreciables a simple vista, pero que podrían incidir en la oferta técnica y económica (ocupaciones, calidad del suelo, usos anteriores, riesgos inherentes, etcétera), y, en general, conocer personalmente y familiarizarse con las características del espacio físico en que se desarrollará el servicio contratado.

La visita a terreno tendrá las siguientes reglas generales: NO APLICA

a. Lugar de presentación: **NO APLICA**

b. Fecha y horario: **NO APLICA**

c. En caso de no presentarse ofertas de Empresas de Menor Tamaño (EMT), el plazo de postulación se ampliará, siendo la nueva fecha y horario para la visita **NO APLICA**

d. Los asistentes serán acompañados y trasladados por funcionarios municipales de la Unidad Encargada a las respectivas zonas en que se requiere el servicio, quienes serán los encargados de levantar la respectiva acta de visita a terreno.

e. El proponente deberá asistir personalmente o por intermedio de un representante debidamente autorizado, y se levantará acta de todo lo obrado, a la que deberán adjuntarse los respectivos poderes simples, si los hubiera. No obstante, la ausencia de autorización del representante no importará el rechazo inmediato de la oferta por no-asistencia a la vista a terreno, sino que podrá el oferente, al momento de cargar su oferta al portal, ratificar todo lo obrado por dicha persona mediante la carga de un documento simple que dé cuenta de ello. Si finalmente el documento no es adjuntado por esta vía, entonces la oferta será declarada inadmisible.

f. No podrán asistir dos o más personas por potencial oferente.

g. Será responsabilidad de cada asistente el contar con vestimenta y equipamiento de protección personal (EPP) adecuado atendidas las características del espacio físico y del tipo de contratación que se trate.

h. Si por razones de fuerza mayor, caso fortuito y/o acto de la autoridad nacional con efectos generales,

no fuese posible llevar a efecto la visita en las fechas dispuestas, entonces el municipio, en función de las características del mecanismo de compra, tendrá que cancelar el proceso de Compra Ágil y elevar una nueva solicitud de cotización con las respectivas adecuaciones. En caso de que la imposibilidad fuere absoluta, entonces el municipio deberá elevar una solicitud de cotización que considere acceso a un video explicativo de los espacios físicos, en el que deberá detallar todas las condiciones de éste que resulten relevantes para el contrato, y deberá procurar mostrar las zonas en su totalidad.

12. De las medidas adicionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Será obligación del Inspector Técnico coordinar con el contratista y con la Unidad de Prevención de Riesgos de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la oportuna remisión de la documentación a que se refiere el Reglamento Interno número 03, de 24 de marzo de 2014, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas Contratistas y Subcontratistas, o la que, en forma adicional, sea establecida por la señalada Unidad. Esta entrega deberá practicarse antes de la prestación de los servicios, en los términos tratados en dichas coordinaciones.

La no presentación de la documentación necesaria para el resguardo de las SST y el cumplimiento del señalado Reglamento, facultará al municipio para dar término anticipado al contrato, toda vez que se tiene la obligación de asegurar que los servicios prestados por terceros se desarrollen bajo condiciones seguras, de acuerdo a lo establecido por la Ley número 16.744. No hacerlo podría implicar responsabilidad subsidiaria o solidaria frente a un accidente, según lo establecido en el artículo 183-E del Código del Trabajo.

Si dicho Reglamento, durante el curso de la contratación, fuere modificado por el municipio, entonces le corresponderá también hacer entrega de la o las modificaciones que se le hubieren incorporado.

13. Respecto al uso de datos personales y su tratamiento:

“Acuerdo de Confidencialidad”

Al postular y aceptar la Orden de Compra que perfecciona la presente contratación, acepta los términos de referencia acá descritos. El proponente adjudicado se compromete a aceptar el “Acuerdo de Confidencialidad” para toda la información que sea compartida o generada producto de las distintas actividades en el transcurso del servicio.

Tanto el equipo de la Unidad Encargada del proceso de compra y el proponente adjudicado declaran que:

1. Ambas partes deciden transmitir y compartir información, propiedad de cada una de ellas, relativa a la presente Compra Ágil.

2. Ambas partes podrán constituirse como parte receptora o parte divulgante.
   La “información confidencial” se definirá como cualquier dato o información, oral o escrita, en papel o digital, que sea declarada como confidencial, que es compartida entre ambas partes y será responsabilidad de cada una de ellas, en calidad de receptor, informar si la información es confidencial o no.
   Así mismo, el equipo de la Unidad Encargada y el proponente adjudicado se obligan a:

   1. No divulgar ningún tipo de información confidencial, que reciban de la otra parte, a terceros.
      Si existiese un tercero que sea contratista del proponente, éste deberá firmar un acuerdo de confidencialidad con el proponente y la Unidad Encargada de la contratación.
   2. La parte receptora está obligada a mantener de manera confidencial toda la información que reciba de la parte divulgante y no darla a conocer a una tercera

parte diferente de los involucrados en el proyecto y que no hayan firmado un acuerdo de confidencialidad.

3. La parte receptora se obliga a no divulgar ninguna información confidencial a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la parte divulgante.
4. La parte receptora se obliga a tomar las acciones y precauciones pertinentes y apropiadas para manejar la información confidencial, sea de propiedad propia o de la otra parte, e instruir a los colaboradores internos sobre el tipo de información que se maneja.
5. La parte receptora está de acuerdo en que la información confidencial que se reciba de la parte divulgante es y seguirá siendo propiedad de esta última.
6. Ambas partes, en calidad de receptor o divulgante, se obligan a utilizar la información confidencial únicamente para la configuración, preparación del servicio, y para actividades propias de la presente contratación.
7. Ambas partes están en conocimiento que en caso de que la parte receptora incumpla parcial o totalmente con el acuerdo de confidencialidad, la parte receptora será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a la parte divulgante.
8. Si el proponente, en calidad de receptor, incumple parcial o totalmente con el acuerdo de confidencialidad, podrá dar paso al curso de las infracciones correspondientes.
9. El presente acuerdo tiene vigencia desde la aceptación de la Orden de Compra y hasta la prestación total del servicio.
10. Así mismo, toda la información confidencial que la parte receptora haya almacenado deberá ser destruida o devuelta a la parte divulgadora al finalizar el contrato de servicios.
11. Las obligaciones establecidas anteriormente para la parte receptora prevalecerán hasta la finalización del contrato, posterior a ello se debe cumplir con la entrega o destrucción de la información confidencial, según el punto anterior.

Este acuerdo sólo se podrá modificar mediante consentimiento de las partes involucradas y por escrito.